ANNEXE TECHNIQUE C AU CODE 16 — CHARTE OPÉRATIONNELLE DE LA PREMIÈRE ANNÉE

Version : V1.5

Annexe technique adoptée en application de l’article 19 du Code 3 et visée aux articles 1, alinéa 2, lettre j), et 3, alinéa 1, lettre g), du Code 16. Elle ne constitue pas une source autonome d’obligations ou de sanctions : elle réunit en un seul texte les règles dont un Cercle pilote a besoin au cours des douze premiers mois. En cas de conflit, la Constitution et les Codes prévalent.

Art. 1 — À qui elle sert et ce qu’elle contient

1. La présente Charte est destinée à un Cercle pilote composé de trente à cinq cents personnes pendant la Phase 0 prévue à l’article 3 du Code 16 ; au-delà de cent cinquante personnes ayant le droit de vote, le regroupement des Conseils de l’article 3, alinéa 2, ne s’applique pas, sauf délibération de l’Assemblée.
2. Elle n’indique que ce qui est nécessaire pour commencer. Tout ce qui n’y est pas indiqué s’active par phases, lorsque les seuils correspondants sont atteints, conformément aux articles 3 et 4 du Code 16.
3. Chaque règle de la Charte renvoie à la disposition dont elle découle. La Charte ne peut pas être utilisée pour imposer des comportements non prévus par les Codes.

Art. 2 — Ce qu’il faut pour démarrer

1. Pour lancer un Cercle pilote, il faut :

   a) au moins trente personnes qui adhèrent de manière individuelle, volontaire et éclairée, en application de l’article 2, alinéa 8, du Code 16 ;

   b) un organisme à but non lucratif reconnu par l’ordre juridique local, conformément à l’article 16 du Code 15 ;

   c) un lieu et un recensement initial, agrégé et sans profilage, du sol, des compétences, des équipements, des animaux présents et des besoins ;

   d) un Entrepôt minimal et un Entrepôt du savoir minimal ;

   e) une Caisse commune avec une comptabilité séparée, conformément à l’article 17 du Code 15.
2. Avant d’adhérer, chaque personne reçoit la Constitution, la présente Charte et l’indication de la contribution proportionnelle sur les revenus extérieurs prévue à l’article 19-bis du Code 15.
3. Nul n’est incité à quitter son travail extérieur, à apporter des biens ou à renoncer à des droits reconnus par l’ordre juridique en vigueur.

Art. 3 — Organes de la première année

1. C’est l’Assemblée qui décide ; elle est composée de toutes les personnes adhérentes, qui votent individuellement et sans délégation, conformément à l’article 12 du Code 3.
2. Les Conseils techniques sont regroupés dans les trois Conseils de secteur prévus à l’article 12-bis, alinéa 12, du Code 3 : Vie matérielle, Personnes, Garanties techniques. Ils ne commandent pas : ils instruisent, proposent et exécutent des décisions déjà prises.
3. Sont en outre constitués le Conseil Comptabilité, le Cercle de garantie prévu à l’article 4 du Code 4 et le Conseil Transition prévu à l’article 5 du Code 16.
4. Toutes les charges sont attribuées par tirage au sort parmi les personnes aptes et disponibles, avec droit de refus. La coordination, la facilitation et la garantie ne durent pas plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs, en application de l’article 4.4 de la Constitution.
5. Le temps consacré à l’administration ne dépasse pas un dixième de la CBO totale, conformément à

l’article 12-bis, alinéa 13, du Code 3.

Art. 4 — Comment on décide

1. Les décisions ordinaires sont adoptées selon la méthode du consensus en l’absence d’objections motivées valables, après publication de la proposition pendant au moins soixante-douze heures, conformément à l’article 4 du Code 3.
2. Les décisions que la matrice de l’article 7 du Code 3 réserve à l’Assemblée sont adoptées avec les quorums et les majorités des articles 12 et 13 du même Code.
3. Toute décision est motivée, enregistrée et publiée. Quiconque y a intérêt peut former un recours conformément à l’article 17 du Code 3.
4. L’Assemblée se réunit, en règle générale, au moins une fois par mois.

Art. 5 — Besoins et travail

1. On part des besoins : chaque trimestre, l’Assemblée approuve les besoins et le Bilan du travail prévus à l’article 2 du Code 1.
2. La CBO ne dépasse pas une moyenne de quinze heures hebdomadaires, conformément à l’article 3 du Code 1. Les tâches désagréables et pénibles tournent entre tous.
3. Si les heures nécessaires dépassent les heures disponibles, on réduit d’abord les activités qui peuvent être différées et on simplifie les formalités ; on n’augmente pas la limite, sauf dans le cadre du Protocole de solidarité, en application de l’article 3, alinéa 3, du Code 1.
4. Le travail extérieur des personnes n’est pas de la CBO et reste libre, conformément à l’article 19 du Code 15, sauf le travail dans les filières essentielles prévu par son alinéa 3.

Art. 6 — Panier et Entrepôt

1. Les urgences vitales et les besoins essentiels sont prioritaires : eau, nourriture, énergie de base, soins, logement. Dans les conflits de capacité, l’article 32 du Code 1 s’applique ; le Panier 1-2 est défini par l’alinéa 1-quinquies du même article.
2. L’inventaire de l’Entrepôt est public sous forme agrégée. Les biens du Panier sont distribués selon les besoins et ne font pas l’objet de ventes ou d’achats entre les membres.
3. Ce qui ne peut pas encore être produit est acheté à l’extérieur par la Caisse commune et inscrit comme une dépendance à réduire.

Art. 7 — Conflits

1. Le conflit est traité avant tout par la procédure réparatrice volontaire des articles 5 à 8 du Code 4, avec l’assistance du Cercle de garantie.
2. Pendant la transition, aucune mesure de confinement, d’éloignement contraint ou de localisation n’est appliquée. Pour les faits que l’ordre juridique en vigueur qualifie d’infraction pénale, les autorités publiques restent compétentes, conformément à l’article 37 du Code 4.
3. Quiconque signale un problème de bonne foi ne peut subir de représailles, conformément à l’article 16 du Code 4.

Art. 8 — Relations avec l’extérieur et argent

1. Le Cercle respecte l’ordre juridique en vigueur ainsi que les obligations fiscales et contractuelles, conformément à l’article 15 du Code 15.

2. Les moyens de paiement extérieurs sont détenus uniquement par la Caisse commune et ne circulent pas entre les membres.
3. Les revenus extérieurs restent aux personnes, ne procurent aucun avantage interne et contribuent à la Caisse en proportion, conformément à l’article 19-bis du Code 15.
4. Aucune dette créant une dépendance critique n’est contractée, conformément à l’article 9 du Code 16.

Art. 9 — Terre, animaux et biens communs

1. Les biens apportés sont inscrits dans l’inventaire provisoire de l’article 6 du Code 16. L’apport est volontaire et précise s’il est définitif ou s’il s’agit d’un usage temporaire.
2. Au cours de la première année, aucune décision rendant irréversible l’affectation de biens écologiques ou territoriaux n’est adoptée.
3. Les animaux présents restent avec la Communauté si les conditions de l’article 6-bis du Code 9 sont réunies, ce que vérifie le Conseil Biodiversité institué en application de l’article 3, alinéa 1, lettre f), du Code 16. Toute pratique interdite cesse sans délai.

Art. 10 — Vérification à douze mois

1. Au terme de la première année, l’Assemblée examine la vérification des seuils de l’article 4 du Code 16 effectuée par le Conseil Transition, y compris au moyen du Protocole de démarrage social, et publie un rapport.
2. Le rapport indique ce qui a fonctionné, quelles règles se sont révélées inapplicables ou trop lourdes et quelles simplifications sont proposées, y compris aux fins de l’article 38 de la Constitution.
3. La Charte est mise à jour sur la base du rapport.